

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1067/2535

พนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี

โจทก์

นายทองอินทร์ สามขา

จำเลย

นายทองอินทร์ สามขา จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 219

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยที่ 1 ล้วนแต่เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 จึงไม่รับ

จำเลยที่ 1 เห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ 1 เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าเหตุที่จำเลยที่ 1 กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ ผู้อื่นรับอันตรายสาหัสนั้น เกิดจากความประมาทของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ด้วย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ไว้ พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 115 แผ่นที่ 2)

คดีของศาลชั้นต้นหมายเลขแดงที่ 2236/2532 นี้ศาลชั้นต้น พิจารณารวมกับคดีอื่นอีก 2 สำนวน โดยเรียกจำเลยคดีนี้ว่า จำเลยที่ 1

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ในส่วนแรกมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300,390 พระราชบัญญัติจราจร ทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43(4),157 เป็นการกระทำความผิดเดียว ผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 จำคุก 6 เดือน ยกฟ้องโจทก์ในสองสำนวนหลัง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 104)

จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 110)

คำสั่ง

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาข้อเท็จจริง ฎีกาของจำเลยที่ว่าเหตุที่จำเลยที่ 1 กระทำโดย  
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตราย สาหัสเกิดจากความประมาทของจำเลยที่ 2 และ  
ที่ 3 ด้วยเป็น ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของ จำเลยที่ 1 นั้น  
ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

---

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาข้อเท็จจริง ฎีกาของจำเลยที่ว่าเหตุที่จำเลยที่ 1 กระทำโดย  
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตราย สาหัสเกิดจากความประมาทของจำเลยที่ 2 และ  
ที่ 3 ด้วยเป็น ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของ จำเลยที่ 1 นั้น  
ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สมาน เวทวินิจ-บุญศรี กอบบุญ-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ